

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3127/2545

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
นาย ธีรพันธ์ สิงขรอาจ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 148 วรรคสาม, มาตรา 155, มาตรา 224, มาตรา 379

หนังสือสัญญากู้เงินมีใจความว่า ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี และในกรณีมีเหตุจำเป็นยินยอมให้ผู้ให้กู้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่กำหนดเมื่อใดก็ได้แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้ แสดงว่าตามหนังสือสัญญากู้เงินดังกล่าวโจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสองในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี แม้จำเลยทั้งสองไม่ได้ผิดนัดชำระหนี้ การคิดดอกเบี้ยดังกล่าวเข้าลักษณะดอกผลนิตินัยที่โจทก์พึงได้รับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 148 วรรคสาม แม้ในช่วงแรกโจทก์จะคิดดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสองไม่ถึงร้อยละ 19 ต่อปี ก็เป็นเรื่องที่โจทก์ให้ประโยชน์แก่จำเลยทั้งสองนอกเหนือจากข้อตกลงในสัญญา ซึ่งโจทก์มีสิทธิที่จะไม่ยอมให้ประโยชน์แก่จำเลยทั้งสองอีกต่อไปโดยกลับไปคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ตามข้อตกลงในสัญญาได้ หากเป็นเรื่องลูกหนี้สัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้เป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้อง อันจะถือว่าเป็นเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379 ไม่ โจทก์ชอบที่จะคิดดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสองในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ตามสัญญากู้เงินได้

ข้อตกลงเรื่องอัตราดอกเบี้ยระหว่างโจทก์และจำเลยทั้งสองตามหนังสือสัญญากู้เงินไม่ใช่การแสดงเจตนาเพื่อลวงบุคคลอื่น และไม่ปรากฏว่าโจทก์และจำเลยทั้งสองมีเจตนาทำสัญญานับนี้อำพรางสัญญานับอื่นแต่อย่างใด จึงไม่เข้าลักษณะนิติกรรม

อำนาจที่ศาลชั้นต้นจะพิพากษาให้โจทก์ติดดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสองลดลงเหลือ
อัตราร้อยละ 16 ต่อปีได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองทำสัญญากู้เงินจากโจทก์จำนวน 550,000 บาท
ยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี หรืออัตราใหม่ที่อาจเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น
หรือต่ำลงได้และตามอัตราใหม่ตามประกาศของโจทก์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้จำเลยทั้ง
สองทราบล่วงหน้า เพื่อเป็นประกันการกู้เงินดังกล่าว จำเลยทั้งสองได้จดทะเบียน
จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 41511 พร้อมส่วนควบไว้แก่โจทก์ ในวงเงิน 550,000 บาท
ยอมเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี หลังจากทำสัญญาจำเลยทั้งสองมิได้ชำระหนี้
แก่โจทก์หลายงวด โจทก์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรวม 23 ครั้ง ครั้งสุดท้ายจาก
อัตราร้อยละ 11.25 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 19 ต่อปี โจทก์ทวงถามให้จำเลยทั้งสอง
ชำระหนี้หลายครั้งและแจ้งให้ไต่ถอนจำนองแล้ว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้
บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงิน 586,347.73 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี
จากต้นเงิน 523,862.74 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้
จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเบี้ยประกันภัยที่โจทก์ออกแทนไปคืนแก่โจทก์จำนวน
985 บาท ทุกวันที่ 1 ของทุกสามปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2543 จนกว่าจะชำระ
หนี้แก่โจทก์จนเสร็จสิ้น หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระหรือชำระไม่ครบ ขอให้ยึดทรัพย์
จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ หากขายได้เงินไม่พอชำระ
หนี้ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่
โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 580,204.90 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16 ต่อปี ของต้นเงิน 523,862.74 บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 41511 ตำบลคลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ธัญบุรี) พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ หากได้เงินไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองบังคับชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นว่า จำเลยทั้งสองทำหนังสือสัญญากู้เงินจากโจทก์จำนวน 550,000 บาท ยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ตกลงผ่อนชำระต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6,000 บาท และยินยอมให้โจทก์ปรับเปลี่ยนดอกเบี้ยได้โดยไม่ต้องแจ้งให้จำเลยทั้งสองทราบล่วงหน้า และจำเลยทั้งสองจดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันการชำระหนี้นับแต่ทำสัญญา จำเลยทั้งสองผิดนัดชำระหนี้หลายครั้ง โจทก์ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยรวม 23 ครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2543 จากอัตราร้อยละ 11.25 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 19 ต่อปี มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ซึ่งโจทก์เรียกจากจำเลยทั้งสองเป็นเบี้ยปรับหรือไม่ เห็นว่า ตามหนังสือสัญญากู้เงิน ข้อ 1 มีใจความว่า ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี และในกรณีมีเหตุจำเป็น ยินยอมให้ผู้ให้กู้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่กำหนดเมื่อใดก็ได้ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้แสดงว่าตามหนังสือสัญญากู้เงินดังกล่าวโจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสองในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี แม้จำเลยทั้งสองมิได้ผิดนัดชำระหนี้ การคิดดอกเบี้ยดังกล่าวเข้าลักษณะดอกเบี้ยนิตินัยที่โจทก์พึงได้รับตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 148 วรรคสาม แม้ในครั้งแรกและช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2543 โจทก์จะติดดอกเบี้ยยจากจำเลยทั้งสองไม่ถึงร้อยละ 19 ต่อปี ก็เป็นเรื่องที่โจทก์ให้ประโยชน์แก่จำเลยทั้งสองนอกเหนือจากข้อตกลงในสัญญา ซึ่งโจทก์มีสิทธิที่จะไม่ยอมให้ประโยชน์แก่จำเลยทั้งสองอีกต่อไป โดยกลับไปติดดอกเบี้ยยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ตามข้อตกลงในสัญญาได้ครณหาใช้เรื่องลูกหนี้สัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้เป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้อง อันจะถือว่าเป็นเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 379 ไม่โจทก์จึงชอบที่จะติดดอกเบี้ยยจากจำเลยทั้งสองในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีได้ตามที่โจทก์ขอ ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า การกำหนดดอกเบี้ยยอัตราร้อยละ 19 ต่อปีตามหนังสือสัญญากู้เงินแท้จริงคือการอำพรางข้อตกลงในหนังสือสัญญากู้เงินที่ว่า หากผิดนัดแล้วโจทก์สามารถปรับเปลี่ยนไปติดดอกเบี้ยยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยยผิดนัดนั่นเอง ข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นนิติกรรมอำพรางต้องบังคับตามนิติกรรมที่ถูกต้องอำพรางไว้นั้น เห็นว่า นิติกรรมอำพรางคือการที่บุคคลสองฝ่ายแสวงแสดงเจตนาทำนิติกรรมอันหนึ่งอำพรางนิติกรรมอีกอันหนึ่งซึ่งมีเจตนาอันแท้จริงมุ่งจะผูกนิติสัมพันธ์กัน นิติกรรมอำพรางจึงไม่ใช่เจตนาอันแท้จริง แต่เป็นการแสดงเจตนาเพื่อลวงบุคคลอื่นโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ส่วนข้อตกลงเรื่องอัตราดอกเบี้ยระหว่างโจทก์และจำเลยทั้งสองตามหนังสือสัญญากู้เงินมิใช่การแสดงเจตนาเพื่อลวงบุคคลอื่น และไม่ปรากฏว่าโจทก์และจำเลยทั้งสองมีเจตนาทำสัญญาฉบับนี้อำพรางสัญญาฉบับอื่นแต่อย่างใด กรณีจึงไม่เข้าลักษณะนิติกรรมอำพราง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ติดดอกเบี้ยยจากจำเลยทั้งสองลดลงเหลืออัตราร้อยละ 16 ต่อปี ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ของต้นเงิน 523,862.74 บาท นับแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2543 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่

โจทก์แต่ดอกเบี้ยยคิดถึงวันฟ้องไม่เกิน 62,484.99 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(อรพินท์ เศรษฐมานิต-รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์-ชัช ชลวร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ธนาคารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. ธนาคารที่อยู่ในความควบคุมดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แก่ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ 2. ธนาคารที่อยู่ในความควบคุม
ดูแลของกระทรวงการคลังมี 3 ธนาคาร ได้แก่ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการเรียก
ดอกเบี้ยจากลูกค้า ธนาคารที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
จะต้องปฏิบัติตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่อาศัยอำนาจตามพระราช
บัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 มาตรา 14(2) ในปัจจุบันธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งประกาศอัตราดอกเบี้ยของ
ตนที่จะเรียกเก็บได้เอง ซึ่งธนาคารพาณิชย์จะเรียกอัตราดอกเบี้ยในหนี้แต่ละ
ประเภทแตกต่างกัน เช่นหนี้เงินกู้ยืมหนึ่ง หนี้เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีอัตราหนึ่ง
และจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่ลูกค้าหรือลูกหนี้ผิดนัดชำระไว้ซึ่งจะเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูง หากธนาคารพาณิชย์ใดประกาศอัตราดอกเบี้ยแล้ว แต่ทำสัญญาเรียก
ดอกเบี้ยเกินกว่าประกาศของตนเอง ก็จะมีผลความผิดโดยมีโทษทางอาญา ส่วนในทาง

แพ่งถือว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นโมฆะ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4936/2545 ส่วนธนาคารภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังจะประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงไว้ว่าให้เรียกเก็บได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ในทางปฏิบัติธนาคารภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จะประกาศอัตราดอกเบี้ยของตนเองเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์โดยเทียบเคียงกับธนาคารพาณิชย์ แล้วกำหนดให้ต่ำกว่าเล็กน้อยเพื่อจูงใจให้มีลูกค้ามาใช้บริการ ทั้งนี้เพราะระบบการบริหารงานของธนาคารดังกล่าวติดยึดอยู่แบบราชการ ไม่คล่องตัว แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ซึ่งประกอบกิจการทางพาณิชย์เป็นอาชีพ มีข้อพิจารณาว่าการที่โจทก์ซึ่งเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังเมื่อมีลูกค้ามาขอกู้ยืมเงิน โจทก์ก็จะระบุอัตราดอกเบี้ยไว้ร้อยละ 19 ต่อปี เสมอ แม้ว่าประกาศของโจทก์ในขณะทำสัญญาจะเรียกดอกเบี้ยไม่ถึงก็ตาม ซึ่งโจทก์ก็จะปฏิบัติต่อลูกค้าที่กู้ยืมเงินไปโดยเรียกดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันที่แท้จริงแต่เมื่อลูกค้ารายใดผิดสัญญาจนกระทั่งโจทก์บอกกล่าวให้ชำระหนี้และบังคับจำนองแล้วจึงจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 19 ต่อปี เช่นนี้ มีข้อพิจารณาว่าโจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีหรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้ได้วินิจฉัยว่า โจทก์สามารถเรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีได้ ทั้งนี้ถือว่าดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นดอกเบี้ยผลนิตินัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 148 วรรคสามแม้ครั้งแรกและช่วงเวลาที่ผ่านมาโจทก์จะเรียกเก็บเงินไม่ถึงอัตราร้อยละ 19 ก็ตามเป็นเรื่องที่โจทก์ให้ผลประโยชน์แก่จำเลยนอกเหนือจากข้อตกลงในสัญญา ต่อมาโจทก์ไม่ให้สิทธิดังกล่าวแก่จำเลยโดยกลับไปคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 19 ต่อปี ตามข้อตกลงในสัญญาได้ มิได้เป็นเบี้ยปรับแต่อย่างใด ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวได้วินิจฉัยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับเก่า เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3553/2549, 1828/2541, 2244/2542 เป็นต้น คงมีข้อวินิจฉัยว่าแนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าววินิจฉัยชอบด้วยหลักกฎหมายหรือไม่ มีข้อสังเกตดังนี้ 1. โจทก์ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ก็เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มียกยู่อาศัยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ ที่มีอยู่ในขณะนั้นมีอัตราดอกเบี้ยสูง รัฐจึงเป็นผู้จัดตั้งธนาคารดังกล่าวได้จัดหาเงินทุนจำนวนหนึ่งมาให้โจทก์ไว้สำหรับให้ประชาชนกู้ ด้วยเหตุนี้อัตราดอกเบี้ยของโจทก์ที่เรียกเก็บจากผู้กู้ยืมจึงต้องต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ อันเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโจทก์หากโจทก์เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ย่อมไม่มีบุคคลใดมากู้ยืมจากโจทก์เป็นแน่ ทั้งนี้เพราะดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์และธนาคารอื่นมีอัตราต่ำกว่าร้อยละ 19 ต่อปี 2. จำเลยกู้ยืมเงินไปจากโจทก์จำนวน 550,000 บาท ตกลงผ่อนชำระต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6,000 บาท โดยจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 25 ปีได้ ทั้งนี้เพราะจำเลยผ่อนชำระเพียงเดือนละ 6,000 บาท ยังคงค้างชำระดอกเบี้ยอีกเดือนละ 2,708.33 บาท กล่าวคือนอกจากไม่ได้ชำระต้นเงินแล้วยังค้างชำระดอกเบี้ยเพิ่มอีก หากคำนวณระยะเวลา 25 ปีแล้วจำเลยจะค้างชำระดอกเบี้ยนับแต่วันกู้ยืมจนถึงวันครบกำหนด 25 ปี เป็นเงิน 2,612,500 บาท ซึ่งถ้าหากมีข้อตกลงให้นำดอกเบี้ยที่ค้างชำระเกิน 1 ปีทบเข้าเป็นต้นเงินด้วยแล้วจำนวนดอกเบี้ยก็ย่อมจะต้องสูงมากกว่านี้เมื่อรวมต้นเงินเข้าด้วยแล้วเมื่อจำเลยผ่อนชำระครบ 25 ปี ก็ยังค้างชำระหนี้โจทก์อีกเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยกว่าสามล้านบาท ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงแสดงให้เห็นว่าเจตนาของโจทก์และจำเลยในคดีนี้มีได้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีแต่อย่างใด หากแต่คิดดอกเบี้ยตามประกาศของโจทก์ในขณะที่ทำสัญญากันเป็นเกณฑ์ เพียงแต่โจทก์ออกกระเบียบบังคับว่าในการทำสัญญาจะต้องระบุดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดไว้ หากจำเลยไม่ผินนัดโจทก์ก็จะคิดดอกเบี้ยไปตามประกาศ หากจำเลยผินนัดโจทก์ก็จะเรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้ จำเลยกู้ยืมเงินไปจากโจทก์เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2540 โจทก์มิได้เรียกดอกเบี้ยจากจำเลยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีแต่อย่างใด โจทก์เพิ่งปรับดอกเบี้ยจากอัตราร้อยละ 11.25 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 19 ต่อปี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์

2543ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 171 บัญญัติว่า ในการตีความการแสดงเจตนานั้นให้ฟังถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษร มาตรา 368 บัญญัติว่า สัญญานั้นท่านให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริตโดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย จากบทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าวในการตีความข้อสัญญาที่กำหนดให้เรียกดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีนั้น จะต้องนำบทบัญญัติดังกล่าวมาตีความด้วยเมื่อนำมาปรับเข้าแล้วจะเห็นได้ว่าการที่ในสัญญาระบุอัตราดอกเบี้ยไว้ร้อยละ 19 ต่อปีนั้น จะขัดกับความเป็นจริงเพราะว่าตามสัญญาแล้วกำหนดให้จำเลยผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเพียงเดือนละ 6,000 บาท หากคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีจำเลยจะต้องผ่อนชำระดอกเบี้ยถึงเดือนละ 8,708.33 บาท จึงเป็นไปได้ไม่ได้ที่จำเลยจะผ่อนชำระหนี้ให้โจทก์ได้ภายในกำหนดระยะเวลา 25 ปี ด้วยเหตุนี้เมื่อฟังถึงด้วยเจตนาที่แท้จริงของกลุ่มสัญญาแล้วจะเห็นได้ว่าคู่สัญญาหาได้ยึดถือดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีเป็นดอกเบี้ยสินนัยที่โจทก์จะได้รับตามปกติแต่อย่างใด และการที่โจทก์กำหนดอัตราดอกเบี้ยขึ้นสูงไว้ในสัญญาน่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้กู้ยืม ซึ่งเป็นผู้บริโภคควรที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะเข้ามาตรวจสอบเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้กู้ยืมนอกจากนี้ยังเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 อีกด้วย ศิริชัย วัฒนโยธิน